DEPARTMENT Хэлтсийн нэр	“АГУЛА ДААТГАЛ” ХХК		
SUBJECT Сэдэв	**ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ**		
VERSION: Хувилбар: 003	Released Date Өдөр: **2025.03.28**	Resolution № Тушаалын №: **A/12**	Page numbers/ Хуудасны тоо:

Document owner/ Баримт, бичиг боловсруулж, хянасан:

NAME: Нэр:	**Bayartsetseg.M** М.Баярцэцэг
POSITION: Албан тушаал:	**Compliance and labor relations lawyer** Комплайнс, хөдөлмөрийн харилцааны хуульч
SIGNATURE: Гарын үсэг:	

Document approved /Баримт, бичиг баталсан:

NAME: Нэр:	**DOLGOR.D** Д.Долгор	COMPANY SEAL STAMP Компанийн тамга, тэмдэг
POSITION: Албан тушаал:	**CHIEF EXECUTIVE OFFICER** Гүйцэтгэх Захирал	
SIGNATURE: Гарын үсэг:		

ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРМААР ЗОХИЦУУЛАХ ХАРИЛЦАА

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэхүү "Хөдөлмөрийн дотоод журам" /цаашид "Журам" гэх/-ын зорилго нь "Агуna Даатгал" ХХК /цаашид "Компани" гэх/-ийн эрхэм зорилгыг хэрэгжүүлэх, хөдөлмөрийн зохион байгуулалтыг оновчтой болгох, ажил олгогч, ажилтны хооронд үүсэх хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаа, эрх үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох, тэдгээрийг Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасан хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааны суурь зарчимд нийцүүлэх, хөдөлмөрийн бүтээмж, үр ашгийг дээшлүүлэх, цалин хөлс, урамшууллыг олгох зэрэг хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2. "Хөдөлмөрийн дотоод журам" нь компанийн хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг зохицуулах үндсэн баримт бичиг мөн бөгөөд Монгол Улсын Үндсэн хууль болон Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 2 дугаар зүйлийн 2.3-т заасан хөдөлмөрийн эрх зүйн хэм, хэмжээг тогтоосон бусад актуудтай нийцсэн байна.

1.3. Хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаанд оролцогч талууд буюу ажил олгогчтой байгуулсан "Хөдөлмөрийн гэрээ"-ний үндсэн дээр ажиллаж буй бүх ажилтан нь энэхүү журмыг дагаж мөрдөнө.

1.4. Компанийн үйл ажиллагааг зохицуулах бусад дүрэм, журам нь энэхүү журамд нийцсэн байх ба зөрчилдсөн тохиолдолд "Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ын холбогдох заалтыг баримтална.

Хоёр. Журамд хэрэглэгдэх нэр томьёо.

2.1. Журамд хэрэглэгдэх нэр томьёог дараах утгаар ойлгоно. Үүнд:

2.1.1. **"Ажил олгогч"** гэж хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааны үндсэн дээр ажилтан авч ажиллуулж байгаа "Агула Даатгал" ХХК-ийг;

2.1.2. **"Удирдах албан тушаалтан"** гэж компанийн Гүйцэтгэх захирал, алба, хэлтэс, газрын Захирал болон Гүйцэтгэх захирлаас эрх олгосон албан тушаалтныг;

2.1.3. **"Ажилтан"** гэж хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааны үндсэн дээр ажиллаж байгаа Монгол Улсын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнийг;

2.1.4. **"Туршилтын хугацаагаар ажиллаж буй ажилтан"** гэж мэргэжлийн ур чадвар, ажлын дадлага, туршлага тухайн ажлыг гүйцэтгэхэд тохирох эсэхийг шалгах зорилгоор туршилтын хугацаа тогтоож, "Хөдөлмөрийн гэрээ" байгуулан ажиллаж байгаа ажилтанг

2.1.5. **"Дагалднаар ажиллах ажилтан"** гэж ажлын дадлага, ур чадвар эзэмших зорилгоор дадлага, туршлагатай ажилтныг дагалдан ажиллаж буй ажилтанг;

2.1.6. **"Дагалднаар суралцах ажилтан"** гэж мэргэжлийн боловсрол эзэмших, онолын мэдлэгийг практик дадлагатай хослуулах, ажлын дадлага, ур чадвар эзэмших зорилгоор гурвалсан хөдөлмөрийн гэрээний үндсэн дээр ажиллаж буй дагалдан суралцах ажилтанг;

2.1.7. **"Ажлын бүтэн бус цагаар ажиллах ажилтан"** гэж ажлын бүтэн цагаар ажиллаж байгаа ажилтнаас бага цагаар буюу долоо хоногийн ажлын цагийн нийлбэр нь 32 цагаас хэтрэхгүй хугацаагаар ажиллаж байгаа ажилтанг,

2.1.8. **"Гэрээсээ ажиллах ажилтан"** гэж ажил олгогчийн үйл ажиллагаа явуулдгаас өөр газарт, гэрээсээ, эсхүл өөрийн сонгосон байршилд ажил олгогчийн, эсхүл өөрийн тоног төхөөрөмж, түүхий эд материалыг ашиглан ажил олгогчийн удирдлага, хяналтын доор ажил үүрэг гүйцэтгэж цалин хөлс авахаар ажил олгогчтой тохиролцон гэрээсээ ажиллаж буй ажилтанг,

2.1.9. **"Зайнаас ажиллах ажилтан"** гэж ажил үүргээ зайнаас цахим сүлжээгээр байнга, эсхүл хэсэгчлэн гүйцэтгэхийг ажил олгогчоос зөвшөөрч, хөдөлмөрийн гэрээний үндсэн дээр ажиллаж буй ажилтанг;

2.1.10. **"Хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаа"** гэж ажилтан нь ажил олгогчийн удирдлага, заавар, хяналтын доор тодорхой ажил үүргийг энэ хуульд тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд ажил олгогчийн заасан ажлын байранд биечлэн гүйцэтгэх, ажил олгогч нь ажилтанд цалин хөлс олгох, хөдөлмөр эрхлэлтийн бусад нөхцөлөөр хангах талаар харилцан эрх эдэлж, үүрэг хүлээхээр тохиролцсоноор үүссэн харилцааг;

2.1.11. **"Хөдөлмөрийн гэрээ"** гэж хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааны үндсэн дээр ажил олгогч, ажилтан харилцан тохиролцсоны дагуу хийсэн тохиролцоог;

2.1.12. **"Тусгай нөхцөлт хөдөлмөрийн гэрээ"** гэж хөдөлмөрийн эрхлэлтийн тогтвортой нөхцлийг хангах зорилгоор үндсэн ажилтантай байгуулах хөдөлмөрийн нэмэлт тохиролцоог;

2.1.13. **"Хөдөлмөрийн нөхцөл"** гэж Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 3.1.4-т заасан ажлын байрны орчныг,

2.1.14. "**Шүгэл үлээгч**" гэж энэ журмын 8.1-т заасан асуудлаар гомдол, мэдээлэл гаргаж буй ажилтанг;

2.1.15. **"Эд хөрөнгө"** гэж ажилтны ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажи үүргээ гүйцэтгэхэд нь зориулж ажил олгогчоос хүлээлгэн өгсөн тамга тэмдэг, ширээ сандал, тавилга, компьютер түүний программ хангамж, принтерийг;

2.1.16. **"Бичиг баримт"** гэж ажилтны компьютер болон гар утас, таблет дээр суулгасан санхүүгийн программ, файл хэлбэрээр хадгалагдаж буй бүх төрлийн мэдээлэл, хэвлэмэл бичиг баримт, санхүүгийн бичиг баримт, бусад баримтуудыг;

2.1.17. Энэхүү журамд тодорхой заагаагүй нэр томьёог холбогдох хууль тогтоомж болон компанийн бусад дүрэм, журамд заасан утгаар ойлгоно.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
КОМПАНИЙН УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Гурав. Компанийн бүтэц, зохион байгуулалт, шийдвэр гаргах ажиллагаа

3.1. Компани нь тухайн жилийн бизнес төлөвлөгөөний хавсралтаар баталсан байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтын дагуу үйл ажиллагаа явуулна.

3.2. Компанийн гүйцэтгэх удирлагыг Ерөнхий захирал болон Гүйцэтгэх захирал хамтран хэрэгжүүлнэ.

3.3. Ерөнхий захирал нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурал болон компанийн дүрмээр тогтоосон доорх эрх хэмжээний хүрээнд компанийг итгэмжлэлгүйгээр бүрэн төлөөлж, дараах эрх үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

3.3.1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах, даргалах;

3.3.2. Компанийн санхүү, бизнес, ердийн даатгалын үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг тодорхойлох, тэдгээрийн гүйцэтгэлд хяналт тавих, үнэлэлт дүгнэлт өгөх;

3.3.3. Гүйцэтгэх захиралд компанийн үндсэн зорилт, зорилгын хүрээнд үйл ажиллагааны чиглэл өгөх, сар, улирал тутам үйл ажиллагааны тайланд нь үнэлэлт дүгнэлт өгч ажиллах;

3.3.4. Компанийг төлөөлж, гадаад, дотоодын байгууллага, харилцагч, үйлчлүүлэгчидтэй харилцах, гэрээ байгуулах, хэлцэл хийх;

3.3.5. Тухайн жилийн санхүүгийн тайлангаар компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээ нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнээс багассан тохиолдолд уг тайлан гарснаас хойш ажлын 10 өдрийн дотор хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлаж, хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд өөрчлөлт оруулах, компанийг дахин хөрөнгөжүүлэх, эсхүл татан буулгах асуудлыг шийдвэрлүүлэх;

3.3.6. Компанийг татан буулгах комисс томилж, татан буулгах хугацаа, журам, зээлдүүлэгчдийн нэхэмжлэлийг барагдуулсны дараа компанид үлдэх эд хөрөнгийг хувьцаа эзэмшигчдэд хуваарилах журам зэргийг тусгасан татан буулгах төслийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулж, шийдвэрлүүлэх.

3.4. Гүйцэтгэх удирдлагын бүрэн эрх, үйл ажиллагаа явуулах журам, хариуцлагын хэмжээ, эрх хэмжээний хязгаарлалт, хариуцлага хүлээлгэх болон чөлөөлөх үндэслэл, цалин урамшуулал зэргийг төлөөлөн удирдах

зөвлөлийн хурлаас гаргасан тогтоолыг үндэслэж байгуулсан "Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээ"-ээр зохицуулна.

3.5. Гүйцэтгэх захирал нь компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах ба гадаад, дотоод харилцаа, хамтын ажиллагааны чиглэлээр иргэн, хуулийн этгээд, төрийн захиргааны байгууллага, яам, агентлаг, хууль хяналтын байгууллага, олон улсын байгууллага, төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай харилцахдаа компанийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд байна.

3.6. Гүйцэтгэх захирлыг эзгүйд орлон ажиллах албан тушаалтныг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын тогтоолоор томилж, эрх хэмжээг тогтооно.

3.7. Ажилтантай байгуулах хөдөлмөрийн гэрээнд нэг талаас ажилтан, нөгөө талаас компанийг төлөөлөн Гүйцэтгэх захирал эсхүл түүнийг орлож буй удирдах албан тушаалтан гарын үсэг зурж баталгаажуулсан байна.

3.8. Шийдвэр гаргах үйл ажиллагаа:

3.8.1. Гүйцэтгэх захирал нь энэхүү журмын 3.1-т заасан газар, хэлтэс, албадын дэргэдэх шаардлагатай хороог байгуулан ажиллаж хорооны эрх зүйн байдлыг тогтооно.

3.8.2. Гүйцэтгэх захирал нь Хөдөлмөрийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, дүрэм, журамд нийцүүлэн компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаатай холбогдох асуудлаар тушаал гаргаж, биелэлтийг хянаж ажиллана.

3.8.3. Гүйцэтгэх захирлын тушаал нь компанийн нийт ажилтнуудын эсвэл тушаалд тухайлан заасан ажилтны заавал дагаж мөрдөх эрх зүйн баримт бичиг байна.

3.8.4. Газар, хэлтэс, албадын удирдах албан тушаалтан нь үйл ажиллагаандаа мөрдөх холбогдох дүрэм, журмын төслийг гаргаж, Гүйцэтгэх захиралд танилцуулах ба Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар батлуулсны үндсэн дээр тухайн дүрэм, журмыг дагаж мөрдөнө.

Дөрөв. Төлөвлөгөө, тайлан, хяналт

4.1. Төлөвлөгөө:

4.1.1. Компанийн эрхэм зорилго, бизнесийн үйл ажиллагаандаа дэвшүүлсэн урт хугацааны болон ойрын зорилтот төлөвлөгөөг хагас жил, жилээр Гүйцэтгэх захирал гаргах бөгөөд газар, хэлтэс, албадын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг тэдгээрийн удирдах албан тушаалтан жил, хагас жил, улирал, сараар төлөвлөнө.

4.1.2. Гүйцэтгэх захирлын баталсан ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, үр дүн нь тухайн ажилтан, албан тушаалтны ажил үүргийн гүйцэтгэлийг дүгнэх үндсэн баримт бичиг болно.

4.2. Тайлан

4.2.1. Гүйцэтгэх захирал нь компанийн үйл ажиллагааны батлагдсан төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, түүний хэрэгжилтийг хагас жил, жилээр дүгнэсэн тайланг гаргаж Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх бөгөөд хурлаас гаргасан тогтоолын биелэлтийг хангаж ажиллана.

4.2.2. Газар, хэлтэс, албадын удирдах албан тушаалтан нь батлагдсан төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг сар, улирал, жилээр дүгнэсэн тайланг гаргаж, Гүйцэтгэх захиралд тайлагнана.

4.2.3. Ажилтнууд нь дээд шатны удирдах албан тушаалтанд ажлын гүйцэтгэлийн тайланг сар, улирал, жилээр тайлагнана.

4.3. Хяналт:

4.3.1. Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар томилогдсон дотоод хяналт шалгалтын нэгж, ажилтан нь үйл ажиллагаа болон нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн үйл ажиллагаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн гэнэтийн болон төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг "Дотоод хяналт шалгалтын журам"-д нийцүүлэн зохион байгуулна.

4.3.2. Хяналт шалгалтыг батлагдсан удирдамжийн дагуу, тодорхой хугацаанд хийж гүйцэтгэх ба дотоод хяналт шалгалтын алба эсхүл ажилтан нь шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил, дутагдал, үр дүнгийн талаарх тайланг Гүйцэтгэх захиралд танилцуулж, зохих арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

АЖИЛ ОЛГОГЧ, АЖИЛТАН ХООРОНДЫН ХАРИЛЦАА

Тав. Хөдөлмөрийн харилцаанд оролцогч талуудын эрх, үүрэг

5.1. Иргэнийг ажилд авах, хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах:

5.1.1. Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ажилтан нь компанид шаардлагатай ажлын байрны талаарх судалгаа, төлөвлөгөөг гаргаж, энэхүү төлөвлөгөөний дагуу хүний нөөц бүрдүүлэлтийг хийнэ.

5.1.2. Ажил олгогч сул орон тоог нийтэд зарлаж, ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэнээр анкет бөглүүлж, анкетад дурдсан бичиг баримтын бүрдүүлбэрийг хангуулах ба Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ажилтан анкетын шалгаруулалтад тэнцсэн иргэнийг ярилцлагад урина.

5.1.3. Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ажилтан нь ажил горилогчтой хийсэн ярилцлагын дүгнэлт болон ажил горилогчийн бүрдүүлж өгсөн бичиг баримтуудыг Гүйцэтгэх захиралд танилцуулж, шийдвэрлүүлнэ.

5.1.4. Ажил олгогч буюу түүний эрх олгосон албан тушаалтан сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн ажилтантай албан тушаалын нэр, гүйцэтгэх ажил үүрэг, ажил гүйцэтгэх байршил, үндсэн цалин,

нэмэгдэл хөлс, урамшуулал, хөдөлмөрийн нөхцөл, ажил, амралтын горим, талуудын эрх, үүрэг, хариуцлага зэрэг нөхцөлийг тохирч, Хөдөлмөрийн гэрээг ажилтан ажил гүйцэтгэж эхэлснээс хойш ажлын 3 өдрийн дотор бичгээр байгуулах ба Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар томилно.

5.1.5. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтнаар ажилтныг ажилд авсан тохиолдолд Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ажилтан нь Санхүүгийн зохицуулах хороонд 5 хоногийн дотор мэдэгдэж, бүртгүүлнэ.

5.1.6. Ажил олгогч хуульд зааснаас бусад тохиолдолд ажилтантай "Хөдөлмөрийн гэрээ"-г хугацаагүй байгуулах ба "Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын гэрээ", "Нууцын гэрээ", шаардлагатай тохиолдолд "Тусгай нөхцөлт хөдөлмөрийн гэрээ"-г байгуулж болно.

5.1.7. Ажил олгогч нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 45 дугаар зүйлийн 45.1-т заасны дагуу "Ажилтны мэдээллийг авах, боловсруулах, хадгалах, ашиглах журам"-ыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн баталж, мөрдүүлнэ.

5.1.8. Ажил олгогч нь Хөдөлмөрийн тухай хуульд нийцүүлэн ажилтантай дараах төрлийн "Хөдөлмөрийн гэрээ"-г байгуулна. Үүнд:

5.1.8.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын тогтоолоор компанийн Гүйцэтгэх захиралтай "Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээ"-г

5.1.8.2. Ажлын дадлага, ур чадварыг эзэмшсэн, туршлагатай ажилтныг үндсэн ажилтнаар ажиллуулахаар хугацаагүй "Хөдөлмөрийн гэрээ"

5.1.8.3. Ажилтанд ажлын дадлага, ур чадвар эзэмшүүлэх зорилгоор дадлага, туршлагатай ажилтныг дагалдан ажиллуулахаар хугацаатай "Дагалднаар ажиллах хөдөлмөрийн гэрээ"-г

5.1.8.4. Ажилтан тухайн ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангах эсэхийг нь шалгах зорилгоор хугацаатай "Туршилтаар ажиллуулах хөдөлмөрийн гэрээ"-г

5.1.8.5. Ажлын үндсэн цагаас бага цагаар ажиллах ажилтантай тохиролцсоны дагуу хугацаатай "Ажлын бүтэн бус цагаар ажиллуулах хедөлмөрийн гэрээ"-г

5.1.8.6. Ажилтан ажил олгогчийн үйл ажиллагаа явуулдгаас өөр газарт, гэрээсээ, эсхүл өөрийн сонгосон байршилд ажил олгогчийн, эсхүл өөрийн тоног төхөөрөмж, түүхий эд материалыг ашиглан ажил олгогчийн удирдлага, хяналтын доор ажил үүрэг гүйцэтгэж цалин хөлс авахаар ажил олгогчтой тохиролцон хугацаатай "Гэрээсээ ажиллах хөдөлмөрийн гэрээ"-г

5.1.8.7. Ажилтныг ажил үүргээ зайнаас цахим сүлжээгээр байнга, эсхүл хэсэгчлэн гүйцэтгэхийг зөвшөөрч, хугацаатай "Зайнаас ажиллуулах хөдөлмөрийн гэрээ"-г

5.1.8.8. Ажилтныг тодорхой хугацаанд ажиллуулахаар хугацаатай "Хөдөлмөрийн гэрээ"-г

5.1.8.9. Хөдөлмөр эрхлэлтийн тогтвортой нөхцлийг хангах зорилгоор үндсэн ажилтантай хугацаатай "Тусгай нөхцөлт хөдөлмөрийн гэрээ"-г тус тус байгуулж болно.

5.2. Ажилтныг өөр ажилд шилжүүлэх:

5.2.1. Ажил олгогчийн санаачилга, бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлт, ажлын нөхцөл байдлын шаардлагаар ажилтан нь компани дотроо өөр ажилд шилжин ажиллах, эсвэл томилогдон ажиллаж болно.

5.2.2. Ажил олгогч Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн 58.1-д заасан үндэслэлээр ажилтныг өөр ажилд түр шилжүүлэн ажиллуулж болно.

5.3. Ажилтныг сэлгэн ажиллуулах:

5.3.1. Ажил олгогч ажилтантай харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр компани дотроо, салбар, газар, хэлтэс, албын хооронд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.1-д заасан үндэслэлээр ажилтныг гурван жил хүртэл хугацаагаар сэлгэн ажиллуулж болно.

5.4. Албан тушаал дэвшүүлэх, бууруулах:

5.4.1. Ажил олгогч нь ажилтны мэргэжлийн мэдлэг ур чадвар, ажлын дадлага туршлага, хөдөлмөрийн бүтээмж, чанар, идэвхи санаачилга, хувийн зан байдал, цаашид тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөл байдал, хөдөлмөрийн сахилга бат зэрэг үзүүлэлтийг харгалзан ажилтны албан тушаалыг дэвшүүлэх болон бууруулан ажиллуулж болно.

5.5. Албан томилолт:

5.5.1. Албан ажлын шаардлагаар шууд удирдлагаас өгсөн чиглэлийн дагуу ажилтанг томилолтоор ажиллуулах ба томилолтын удирдамж, төсвийг Санхүүгийн асуудал хариуцсан удирдах ажилтнаар батлуулах бөгөөд албан томилолтын үеийн хөдөлмөрийн харилцааг Хөдөлмөрийн тухай хуульд зааснаар зохицуулна.

5.6. Ажил, албан тушаалыг хэвээр хадгалах:

5.6.1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1-д заасан үндэслэлээр ажилтан ажил үүргээ гүйцэтгээгүй үед түүний ажил, албан тушаалыг хэвээр хадгална.

Зургаа. Ажилтны эрх, үүрэг

6.1. Ажилтан дор дурдсан эрхийг эдэлнэ. Үүнд:

6.1.1. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандартад нийцсэн ажлын байранд ажиллах, энэ талаар бодит мэдээлэл авах;

6.1.2. Гүйцэтгэсэн ажил үүрэгтээ тохирсон цалин хөлсийг тооцуулан тогтоосон хугацаанд авах;

6.1.3. Хөдөлмөрлөх нөхцөл, нийгмийн баталгаагаа сайжруулах, сургалт хөгжлийн үйл ажиллагаатай холбогдох санал, хүсэлтийг Гүйцэтгэх захирал болон хариуцсан удирдах албан тушаалтанд бичгээр уламжлах;

6.1.4. Ээлжийн амралт эдлэх, ээлжийн амралтын цалинг зохих журмын дагуу тооцуулан авах, энэхүү журамд нийцүүлэн хувийн чөлөө авах,

6.1.5. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлөлт, баталгаажилтад хяналт тавих, буруу, дутуу бичилт, алдааг залруулахыг шаардах;

6.1.6. Хөдөлмөрлөх эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь зөрчигдсөн гэж үзвэл эрх бүхий этгээдэд гомдол гаргах;

6.1.7. Албан ажлын болон хувийн асуудлаар өргөдөл, хүсэлт гаргаж, шийдвэрлүүлэх;

6.1.8. Ажилтан цалин хөлсөө нэмэгдүүлэх, албан тушаал ахих, ажиллах нөхцөлийг сайжруулах зэрэгтэй холбоотой санал, хүсэлт, шаардлагыг гаргах;

6.1.9. Хөдөлмөрийн тухай хууль, бусад холбогдох хүчин төгөлдөр хууль тогтоомж, дүрэм, журмаар олгогдсон эрх.

6.2. Ажилтан дор дурдсан үүргийг хүлээнэ. Үүнд:

6.2.1. Хөдөлмөрийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газар, эрх бүхий бусад байгууллага, албан тушаалтнаас нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан шийдвэр, дүрэм журам, норм, стандарт, компанийн дүрэм, журам, ажил олгогчтой байгуулсан "Хөдөлмөрийн гэрээ" болон Гүйцэтгэх захирлын тушаал, шийдвэр, зааврыг чанд мөрдөн ажиллах;

6.2.2. Компанийн эрхэм зорилго, хэтийн зорилт, стратегийн төлөвлөгөө, бизнес төлөвлөгөө болон өөрийн харъяалагдах газар, хэлтэс болон албаны жилийн, улирлын, сарын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд санаачлагатай, идэвхи чармайлт гарган өөрийгөө дайчлан ажиллах;

6.2.3. Ажилтан нь ажлын цагийг чанд баримтлан үр бүтээлтэй ажиллаж, ажлын цагийг гагцхүү ажил үүргээ гүйцэтгэхэд зарцуулах, ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан зорилго, зорилт, үндсэн чиг үүрэг болон удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биечлэн, цаг тухайд нь бүрэн гүйцэд, зохих ёсоор биелүүлэх;

6.2.4. Ажлын байр, өөрийн хариуцсан бараа бүтээгдэхүүн, бэлэн мөнгө, эд хөрөнгө, техник тоног төхөөрөмж, бичиг баримтын бүрэн бүтэн, эмх цэгцтэй байдлыг хангаж, зориулалтын дагуу ариг гамтай хариуцан ажиллах;

6.2.5. Ажил үүргээ гүйцэтгэх явцад байгууллага, хувь хүний нууц, ажил олгогчийн бизнестэй холбоотой мэдээллийг олж мэдсэн, түүнтэй танилцсан бол задруулахгүй байх;

6.2.6. Техник, технологийн горим баримтлах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах;

6.2.7. Ажилтны буруутай үйлдлийн улмаас компани болон харилцагч, үйлчлүүлэгчдэд учирсан аливаа хохирол батлагдсан тохиолдолд өөрийн цалин хөлснөөс суутгуулан барагдуулах эсхүл харилцан тохиролцсон нөхцөлөөр нөхөн төлж, компани болон харилцагч үйлчлэгчийг хохиролгүй болгох;

6.2.8. Өөрийн болон бусдын амь нас, эрүүл мэнд, ажил олгогчийн эд хөрөнгөд аюултай нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд ажил олгогч, шууд харьяалагдах Удирдах албан тушаалтанд нэн даруй мэдээлэх;

6.2.9. Ажилдаа ирэхдээ ажил үүргээ гүйцэтгэх чадвартай байх, ажил үүрэг гүйцэтгэх явцдаа согтууруулах ундаа болон мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэхгүй байх, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт үзүүлэхгүй байх;

6.2.10. Ажил олгогч тусгайлан зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд түүний эрхэлж байгаа үйл ажиллагаатай шууд өрсөлдсөн, давхацсан аливаа ажил, үйлчилгээ эрхлэхгүй байх;

6.2.11. Ажилтан өөрийн мэргэжлийн, гадаад хэл, хууль зүй, компьютер ашиглалтын мэдлэг чадвараа байнга дээшлүүлж, ажил олгогчоос тогтоосон хугацаанд ажилтны мэдлэг ур чадварыг үнэлэх шалгалтад хамрагдах

6.2.12. Компаниас санаачлан зохион байгуулж байгаа телевлегеет болон телевлегеет бус сургалт, сурталчилгаа, олон нийтийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох;

6.2.13. Ёс суртахууны өндөр соёлтой байж, хамт олон, харилцагч, үйлчлүүлэгчидтай эелдэг зөв харилцааг эрхэмлэж, түргэн шуурхай үйлчлэх, ажлын байранд, хамт олон, харилцагчдын дунд эелдэг, соёлтой, ажил хэрэгч хувцаслаж байх;

6.2.14. Аливаа асуудалд шударга хандахын зэрэгцээ хамт олондоо мэргэжлийн туслалцаа, зөвлөгөө өгч ажиллахаас гадна ажил олгогчийн шаардсанаар ажил үүрэгтэйгээ холбоотой мэдээллийг ажил олгогчид үнэн зөвөөр өгөх, хийсэн ажлаа тайлагнах;

6.2.15. Ажилтан өөрийн хувийн хэрэг дэх аливаа мэдээлэл (оршин суугаа хаяг, гэр бүлийн байдал, утасны дугаар, и-мэйл хаяг, боловсрол

зэрэг) өөрчлөгдөх бүрт Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ажилтан нэн даруй өөрчлөлтийг хийлгэхээр мэдэгдэх;

6.2.16. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалд албан журмаар даатгуулах;

6.2.17. Мэргэшил, ур чадвараа дээшлүүлэх;

6.2.18. Жендерийн шууд болон шууд бус хэлбэрээр бусдыг ялгаварлан гадуурхахгүй байх;

6.2.19. Ажил олгогчийн зөвшөөрөлгүйгээр зэрэгцсэн хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, өөр ажил хөдөлмөр давхар эрхлэхгүй байх;

6.2.20. Хөдөлмөрийн тухай хууль, бусад холбогдох хүчин төгөлдөр хууль тогтоомж, дүрэм, журамд заасан үүрэг.

Долоо. Ажил олгогчийн эрх, үүрэг

7.1. Ажил олгогч нь дор дурдсан эрхийг эдэлнэ. Үүнд:

7.1.1. Ажилтнаас Хөдөлмөрийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж, ажил олгогчтой байгуулсан "Хөдөлмөрийн гэрээ", "Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын гэрээ", "Нууцын гэрээ" болон хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хөдөлмөрийн дотоод дүрэм, журмыг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа чанд дагаж мөрдөн, ажил үүргээ биечлэн, үнэнчээр гүйцэтгэхийг шаардах,

7.1.2. Ажилтны ажлын гүйцэтгэл, хичээл зүтгэл, идэвхи санаачилгыг үнэлэн шагнаж, урамшуулах;

7.1.3. Ажилтны буруутай үйлдлийн улмаас компани болон харилцагч, үйлчлүүлэгчдэд учруулсан аливаа хохирлыг "Хөдөлмөрийн гэрээ", "Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын гэрээ", "Нууц хадгалах гэрээ" болон компанийн хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд заасны дагуу ажилтанд хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэл, эд хөрөнгийн хариуцлага ногдуулж, цалин хөлснөөс эсхүл талууд тохиролцсоноор нөхөн төлүүлж, компани болон харилцагч үйлчлүүлэгчийг хохиролгүй болгуулах;

7.1.4. Компанийн эд хөрөнгө, бүтээгдэхүүн, техник тоног төхөөрөмж, бичиг баримтын бүрэн бүтэн байдлыг хангаж, зориулалтын дагуу эзэмшиж, ашиглаж буй эсэхэд хяналт тавих, журам, зааврын дагуу эзэмшиж, ашиглахыг шаардах;

7.1.5. Ажилтны хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэх явцад компанийн зардлаар хийсэн нээлт, шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвар, дэвшилтэд технологи, инновацийн оюуны өмчийн эрхийг гэрээний үндсэн дээр өмчлөх;

7.1.6. Хуульд заасны дагуу ажилтныг илүү цагаар ажиллуулах;

7.1.7. Хөдөлмөрийн тухай хууль, бусад холбогдох хүчин төгөлдөр хууль тогтоомж, дүрэм, журмаар олгогдсон эрх.

7.2. Ажил олгогч нь дор дурдсан үүргийг хүлээнэ. Үүнд: